

Illustration des questions d'interprétation au regard de l'actualité

Art. 222-23 code pénal

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit , ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Avocat de l'un des prévenus

« Il y a viol et viol et, sans intention de le commettre, il n'y a pas viol »

« A partir du moment où, effectivement, il y a une intention coupable, à partir du moment où on arrive à apporter la preuve du fait que la personne qui a commis les actes avait conscience de commettre des actes de viol, il y a viol. Sinon, il n'y a pas viol »

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »
art. 121-3 du code pénal

Argument:

- soutenir qu'il y a agression sexuelle et non viol
- Appuyé sur une assertion : le mari a indiqué qu'il y avait une mise en scène d'un scénario libertin – la femme fait semblant de dormir

Pose in fine la question de la définition du viol dans cette hypothèse de soumission chimique

Thème 2.2 : Mineure : Appliquer la norme aux faits

Rappel du raisonnement syllogistique

Majeure: Règle de droit

Mineure : qualification des faits

Conclusion : Résultat de la confrontation majeure et mineure

QUALIFICATION DES FAITS

APPLICATION DE LA REGLE DE DROIT A UNE SITUATION DONNEE

OPERATION INTELLECTUELLE CONSISTANT A CONFRONTER UNE
SITUATION JURIDIQUE A LA REGLE DE DROIT

Quotidien du juriste
Questionné sur

Faits
Des prétentions, demandes

Il doit
Trouver la solution, la réponse

Notre fil rouge



Faits

Un jeu

« un règlement des participants »

- couples non mariés et non pacsés, sans enfant,
- séjour d'une durée de douze jours sur une île exotique
- pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc...)
- à l'issue de ce séjour, les Participants font le point sur leurs sentiments envers leur partenaire
- qu'il n'y a ni gagnant ni prix

Demande

Il y a un contrat de travail entre le joueur et la production

La demande « rentre-t-elle » dans la règle de droit ?

Peut-on appliquer (ici) la réglementation sur le contrat de travail?

Comment faire pour appliquer la norme aux faits ?

Distinction cardinale

Applicabilité

Caractère de ce qui est applicable

Application

Qualification juridique = Mise en œuvre dans une situation déterminée

Plusieurs étapes

Vérifier que la règle identifiée est applicable : applicabilité de la norme

Qualifier juridiquement : confronter les faits aux définitions juridiques

I- Applicabilité

Caractère de ce qui est applicable

Conditions auxquelles une prescription juridique est applicable

Plusieurs éléments à voir

- Applicabilité temporelle
- Applicabilité spatiale
- Applicabilité spatiale

A- Applicabilité temporelle

Adoption d'une norme ne suffit pas pour qu'elle soit applicable

Elle doit être **être en vigueur**

Le droit est évolutif

Conflits de loi dans le temps

1- Entrée et fin de vigueur

Entrée en vigueur = moment auquel le texte devient obligatoire

Formalités d'entrée en vigueur

Rendent le texte obligataire

Obligatoires pour toutes les sources écrites

Mais différentes selon les sources

Les formalités d'entrée en vigueur

Promulgation : « déclaration officielle intervenant **après l'élaboration d'une loi** (ou parfois la signature d'un traité international) qui **préside à l'insertion de cet acte dans l'ordre juridique** et **conditionne son entrée en vigueur sous réserve de publication** » (Cornu)

- Acte par lequel l'existence de l'acte est attestée et par lequel il est donné ordre aux autorités publiques de l'observer et de le faire observer
- Ordre d'exécuter

LOI

Publication: action de porter un acte – législatif, exécutif ou accord international - à la connaissance du public, normalement par son insertion dans un périodique officiel (JORF)

Mesure de publicité qui rend l'acte opposable à tous

- Publicité caractère de ce qui est destiné à être connu du public et mis à sa disposition sous forme de moyen d'information à consulter
- Opposabilité: aptitude d'un acte, situation à faire sentir ses effets à l'égard des tiers

LOI (promulgation + publication)

Décrets (règlements)

Traité international

Circulaire administrative

Circulaire

Art. L 312-2 code des relations entre le public et l'administration

« Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles **qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.** Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. »

La date d'entrée en vigueur

Code Civil art. 1

« Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur **à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.** Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs **dispositions** dont **l'exécution nécessite des mesures d'application** est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d'urgence, entrent en vigueur **dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.**

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels ».

Code Civil art. 1

Les **lois** et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, **les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent**

LE TEXTE PEUT FIXER UNE DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

ou, à défaut, le lendemain de leur publication.

SI LE TEXTE NE DIT RIEN : LE LENDEMAIN DE LA PUBLICATION

Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs **dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.**

ENTREE EN VIGUEUR D'UN TEXTE LIEE A L'ENTREE EN VIGUEUR D'UN AUTRE TEXTE D'APPLICATION

LOI NECESSITANT UN DECRET D'APPLICATION

En cas **d'urgence**, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

La fin d'applicabilité (de vigueur)

Le Droit est en principe fait pour durer

Le Droit présente une certaine stabilité

Mais le Droit évolue

Comment concilier tout ça?

L'applicabilité dure tant que le texte n'a pas fait l'objet d'une mesure
mettant fin à cette applicabilité

Quelle mesure?

Abrogation : Anéantissement pour l'avenir d'une disposition législative ou réglementaire mettant fin à sa force obligatoire

Suppression, par une nouvelle disposition, d'une règle qui cesse ainsi d'être applicable pour l'avenir

Point de vigilance : concerne l'applicabilité dans **L'AVENIR**
L'effet de la norme concernée ne disparaît pas pour le passé

A distinguer

Retrait : acte par lequel il est mis fin à l'applicabilité d'un acte pour l'avenir et pour le passé

Annulation : Anéantissement, par l'autorité **juridictionnelle**, d'un acte qui est **réputé n'avoir jamais existé**

Abrogation : pour loi & décret

Retrait : pour acte administratif (catégorie plus large que l'acte réglementaire/décret – L2)

Annulation / Nullité : Acte administratif, contrat

Les formes de l'abrogation

Le plus simple:

Abrogation expresse

Annulation par le juge

Abrogation expresse

Indication de la disposition abrogée

LOI n° 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire

Vise à abroger le mécanisme de suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme instauré par la loi de 2010

Décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail

Modification de la partie réglementaire du code du travail

Art. du décret 2.2 « Les articles R. 8252-9, R. 8252-11 et R. 8252-13 sont abrogés »

Abrogation par le juge

la loi

Application du principe de hiérarchie des normes

Loi non conforme à la Constitution

En France :

Contrôle a priori de la loi par le Conseil constitutionnel : contrôle avant publication de la loi

Contrôle a posteriori par question prioritaire de constitutionnalité :
contrôle après publication de la loi

Question prioritaire de constitutionnalité

Art. 61-1 de la Constitution

« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu **qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit**, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé »

Au cours d'un procès devant juge judiciaire ou juge administratif
Soulever la contrariété de la loi avec les droits et libertés garantis par la Constitution

Le juge (Conseil Etat ou Cour de Cassation) transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité

Le Conseil constitutionnel peut

Juger qu'une disposition législative est **conforme** à la Constitution

Juger qu'une disposition législative est **contraire** à la Constitution

la disposition est abrogée
soit immédiatement
soit à la date fixée par le Conseil constitutionnel

Art. 62 de la Constitution

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 (QPC) **est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel** ou **d'une date ultérieure** fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. »

Annulation par le juge

Le Décret (règlement)

Compétence du juge administratif

Annulation d'un décret d'application pour violation de la loi à appliquer

Annulation d'un règlement autonome qui viole la constitution

Etc.... Bref respect de la hiérarchie des normes

Hypothèse plus délicate : textes obsolètes, périmés, inappliqués

Textes non retirés de l'ordre juridique
Non appliqués car dépassés, inadaptés

loi du 26 brumaire an IX – 7 novembre 1800

« Ordonnance concernant le travestissement des femmes »

« Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la Préfecture de police pour en obtenir l'autorisation et que celle-ci ne peut être donnée qu'au vu d'un certificat d'un officier de santé ».

Modifiées (deux circulaires de 1892 et 1909) port féminin du pantalon autorisé « si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval. »

Proposition de loi visant à supprimer des dispositions
obsolètes relatives aux droits des femmes (2011, Sénat)

Pschitt

Question posée au ministre du droit des femmes en 2012

Que faire de ce texte si ancien?

« La loi du 7 novembre 1800 évoquée dans la question est l'ordonnance du préfet de police Dubois n° 22 du 16 brumaire an IX (7 novembre 1800), intitulée « Ordonnance concernant le travestissement des femmes ».

Pour mémoire, cette ordonnance visait avant tout à limiter l'accès des femmes à certaines fonctions ou métiers en les empêchant de se parer à l'image des hommes. **Cette ordonnance est incompatible avec les principes d'égalité entre les femmes et les hommes qui sont inscrits dans la Constitution et les engagements européens de la France**, notamment le Préambule de la Constitution de 1946, l'article 1er de la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme. **De cette incompatibilité découle l'abrogation implicite de l'ordonnance du 7 novembre qui est donc dépourvue de tout effet juridique et ne constitue qu'une pièce d'archives conservée comme telle par la Préfecture de police de Paris. »**

Pas si sur

Règle: un texte non abrogé est en vigueur

2- Conflits de lois dans le temps

Position du problème

Entrée en vigueur: date à laquelle la norme est applicable

Mais à quelle situation cette loi nouvelle s'applique-t-elle?

« conflits de loi dans le temps »

Question du « droit transitoire »

Loi de 5 juillet 1974 : majorité passe de 21 ans à 18 ans

Elle ne fixe pas de date d'entrée en vigueur

Publication JO: 7 juillet

Applicable (selon les règles de l'époque): 9 juillet

A compter de cette date : quid de la situation des personnes entre 18 ans (nouvelle majorité) et 21 ans (ancienne majorité)?

Mise en situation concrète

Nous sommes en août 1974

Répudiation de la nationalité française

Loi 73-42 9 janvier 1973 DE LA NATIONALITE FRANÇAISE D'ORIGINE

CHAPITRE Ier

Des Français par filiation.

« *Art. 17.* — Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français.

« *Art. 19.* — Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France aura la faculté de répudier la qualité de Français **dans les six mois précédant sa majorité.**

Comment appliquer ce texte au regard du changement de l'âge de majorité?

Comment régler cela?

Solution simple

L'auteur de la norme nouvelle fixe la date d'application et le régime transitoire

Loi de 1974 sur la majorité :

Chapitre II : Dispositions transitoires en matière pénale. (Articles 25 à 29)

Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prononcées en application des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, **antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, se poursuivent à l'égard des personnes qui en font l'objet jusqu'au terme fixé par la décision.** Lorsque la décision se réfère à la majorité, sans autre précision, les mesures se poursuivront jusqu'à l'âge de vingt et un ans.

Autre exemple:

Art. 17-1 Code civil

Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la **nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur**, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.

Quid si le texte ne dit rien?

Trousse à outils

Principe de non-rétroactivité de la loi

Application immédiate de la loi

Principe de non-rétroactivité
Application immédiate de la loi nouvelle

Principes cardinaux

Lié à une idée de justice
Lié au principe de sécurité juridique

Art 8 DDHC

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. (pénal)

Art. 7.1 CEDH

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. (ne concerne que le pénal)

Art. 2 Code civil

« La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif »

Code pénal 112-1

Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Conseil d'Etat

C'est un Principe général du droit : CE 25 juin 1948, société du journal l'Aurore

Code des relations entre le public et l'administration L. 221-4

« Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. »

Loi ne dispose que pour l'avenir

« dispose pour l'avenir »

La loi nouvelle s'applique aux **situations juridiques nées postérieurement à son entrée en vigueur**

« Ne ... que »

Elle ne peut avoir **que cet effet pour l'avenir**

Pas d'effet rétroactif

Inapplicable à des faits accomplis antérieurement

a- Loi nouvelle et situations en cours

Question presque facile

Application immédiate de la loi nouvelle

Application dès entrée en vigueur aux **situations juridiques constituées au jour entrée en vigueur ou après**

Situation simple

Situation juridique « instantanée »

Majorité

Loi 74 a immédiatement donné pleine capacité juridique aux personnes de 18 ans

Loi nouvelle régit les effets au jour entrée en vigueur et pas d'incidence sur
situation passée

Situation plus délicate

Situation juridique à « effet prolongé »

Constitution de la situation juridique à un moment donné (avant loi nouvelle) et effets continus (après loi nouvelle)

Un contrat

Mariage

Situation non contractuelle

Application immédiate de la loi nouvelle

Loi 1938 : supprime l'incapacité des femmes mariées

Dès entrée en vigueur

Femme mariée: capable

Pour ce qui était avant: demeure incapable

Situation contractuelle

« survie de la loi ancienne »

Le contrat est régi par la loi ancienne

« les effets d'un **contrat conclu antérieurement à la loi nouvelle**, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par la disposition sous l'empire de laquelle le contrat a été passé »

Cass. Civ. 1^{ère}, 1982, 81-11.539

b- Loi nouvelle et situations passées

i- **Le principe de non-rétroactivité**

La loi nouvelle ne peut pas être appliquée à des situations juridiques antérieures

Portée du principe

Où se trouve-t-il dans la hiérarchie des normes ?

Portée supranationale

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Non rétroactivité de la **loi pénale**

Portée **constitutionnelle** ?

Signification:

Le principe de non-rétroactivité s'impose au législateur
Le législateur ne peut pas déroger au principe de non-rétroactivité

Réponse nuancée

Portée constitutionnelle pour **les seules lois pénales et établissant des sanctions administratives**

Décision n° 80-126 DC du 30 décembre 1980

Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 (sanction ayant le caractère d'une punition)

Donc **portée législative pour les autres branches du droit**

Donc le législateur peut déroger au principe de non-rétroactivité

Sous condition

Pour un motif d'intérêt général suffisant

Décision Conseil Constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001

li - Dérogations au principe

Plusieurs dérogations

Rétroactivité in mitius

Lois rétroactives: **lois pénales plus douces**

Loi modifiant infraction

Loi modifiant peine

Application aux faits commis avant entrée en vigueur loi nouvelle et non encore jugés de manière définitive

Code pénal 112-1

Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Loi de procédure

Applicable à toute affaire en cours

Loi interprétative

Règle: l'interprétation fait corps avec la règle interprétée

Donc: une loi qui interprète une loi antérieure produit effet à la date de la loi antérieure

Loi « Schiappa » 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Affaire dite « julie »

2009

Jeune femme de 14 ans

Agression sexuelle par pompiers

Question de la définition de la définition de l'agression sexuelle Art. 222-22-1 code pénal modifié par la loi

Version au moment des faits :

- Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise
- La contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.

Version ultérieure

La contrainte peut être physique ou morale.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale (...) ou la surprise (...) peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, **cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.**

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

« Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 3 août 2018 que le législateur a entendu donner une valeur interprétative à cette disposition »

Cour de cassation - Chambre criminelle 17 mars 2021, req. n° 20-86.318

Loi expressément rétroactive

Le législateur fixe une date d'effet antérieure à l'entrée en vigueur

Rappel: impossible pour loi pénale

Cas simple

But: corriger une « erreur »

Dans le processus de codification, un article est oublié
Réinséré avec rétroactivité au jour entrée en vigueur codification

Cas bien moins simple

Loi adoptée pour « contrecarrer une jurisprudence »

Affaire Perruche & loi de 2000

Femme enceinte

Diagnostic prénatal

Tout est OK

Enfant naît lourdement handicapé

Demande de réparation

Acceptée

Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 17 novembre 2000, 99-13.701

- La femme enceinte avait indiqué que si problème, recourt à IVG
- Les fautes dans diagnostic prénatal n'ont pas permis de le faire
- Cour Cassation : **enfant peut demander réparation du préjudice**

Très important: c'est l'enfant qui obtient réparation

Très nouveau / jurisprudence antérieure (CE & Ccas: ce sont les parents qui obtenaient réparation)

- Réaction: loi 4 mars 2002
 - Réparation du fait naissance impossible
 - Réduit le droit à réparation des parents / ce qu'avait jugé la Cour de cassation
- « Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. »
Instance en cours: donc comprend des instances portant sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi
Loi dite « anti-perruche »

Dispositif qui a interrogé

- Condamnation de cette rétroactivité par la Cour européenne des droits de l'homme (2005, Maurice c/ France; Draon c/ France)
- Cour de Cassation: disposition inconventionnelle, 2006
- Conseil d'Etat: disposition inconventionnelle, 2006
- Conseil Constitutionnel , Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 Mme Vivianne L. [Loi dite « anti-Perruche »] Censure la rétroactivité
- CEDH, 2022, N.M et autres c/ France: condamnation en raison de l'insécurité juridique

Loi de validation

Les lois qui pour objet de « valider » rétroactivement des actes administratifs qui n'étaient pas légaux

Loi qui a pour objet de rendre légal ce qui ne l'était pas

Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat

Art. 25

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont validés en tant que leur légalité serait contestée aux motifs qu'ils n'auraient pas été élaborés ou révisés et mis à l'enquête publique pour la totalité du territoire de l'établissement de coopération intercommunale, et notamment à ceux liés, directement ou indirectement, au fait que les documents mis à disposition du public pour l'enquête publique, dans chaque commune membre, n'auraient pas été ceux concernant la totalité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale mais seulement ceux intéressant le territoire de la commune concernée.

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Art. 231

Sous réserve des dispositions de justice passées en force de chose jugée, le classement du parc naturel régional du Verdon, prononcé par le décret n° 97-187 du 3 mars 1997, est prolongé jusqu'au 3 mars 2006.

LOI n° 2003-1367 du 31 décembre 2003 autorisant l'approbation de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale

Art. 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ayant statué au fond, **est validé le décret du 26 avril 1947** relatif à l'exécution de la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies en tant que sa légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que la ratification de ladite convention devait être autorisée par la loi.

Correction de ce que le texte de ratification était un décret adopté sans autorisation du législateur alors que cette autorisation était requise

Ces deux types de loi posent problème

Encadrement; censure

Par Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l'homme

Motif impérieux
d'intérêt général
(2014, QPC 2013-
366)

Conseil constitutionnel	CEDH
La validation ne saurait remettre en cause une décision de justice devenue définitive ou, selon une expression équivalente, passée en force de chose jugée.	La Cour de Strasbourg considère que l'interdiction faite au pouvoir législatif de s'immiscer dans le cours de la justice implique que l'engagement d'une procédure de validation ne soit pas tardif par rapport au déroulement des procédures juridictionnelles.
La validation ne saurait rétroactivement fonder une sanction pénale. Cette interdiction s'étend, au-delà du domaine pénal, à toute sanction ayant le caractère d'une punition.	
La validation doit être justifiée par la poursuite d'un « objectif d'intérêt général suffisant » (continuité d'un service public, menace pour la paix publique ...). Un motif purement financier n'est pas recevable à moins que les montants concernés soient tels qu'il y ait une menace économique, sociale ou budgétaire. L'acte validé ne doit contrevenir à aucun principe de valeur constitutionnelle, à moins que le but d'intérêt général poursuivi par la validation n'ait lui-même une portée constitutionnelle.	La validation doit être justifiée par « d'impérieux motifs d'intérêt général ». En particulier, la volonté de mettre fin à des divergences jurisprudentielles ne saurait constituer une justification. La Cour de Strasbourg exerce comme le juge constitutionnel un contrôle de proportionnalité sur le caractère suffisant du motif financier.
Pour le Conseil, la validation doit avoir une portée limitée : la mesure de validation doit comporter la mention de l'irrégularité sur le fondement de laquelle l'acte ou la procédure concerné ne pourra plus être à l'avenir contesté.	La Cour de Strasbourg prend également en considération l'existence de décisions juridictionnelles majoritairement favorables aux requérants, la bonne foi de ces derniers ainsi que le caractère prévisible du recours à la procédure de validation.

Rétroactivité et rôle du juge

Le juge peut générer de la rétroactivité

L'affaire Our Body/A corps ouverts

Exposition

Interdite en référé

TGI Paris le 21 avril 2009,

Cour appel paris 30 avril 2009

fondement art. 16-1-1 du code civil



Loi de décembre **2008**: Art. 16-1-1 code civil

« Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »

Or contrat concernant exposition: 7 novembre 2008

Cour cass. Civ. 1^{ère} , 29 octobre 2014, 13-19.729

Considérant, **certes**, que **l'article 16-1-1 du Code civil (...)** issu de la loi du 19 décembre 2008, **n'était pas en vigueur à la date de conclusion du contrat en litige, le 7 novembre 2008**

Mais considérant que (...), ces dispositions nouvelles, d'ordre public, n'ont fait qu'étendre explicitement au cadavre humain la protection de la dignité et du respect dus à l'être humain découlant de l'article 16 du Code civil

B- Applicabilité spatiale

Champ d'application spatial / territorial

Principe cardinal: la norme s'applique sur tout le territoire de l'Etat
auteur de la norme

Territorialité de la loi

Principe de l'application territoriale de la loi

La loi d'un Etat s'applique à tout ce qui se trouve sur son territoire

Peu importe la nationalité de la personne physique ou morale
Sous réserve du droit international privé

Pourquoi le droit français est applicable à l'île de la tentation : contrat
conclu en France

Atténuation:

- Existence du droit local:
 - Alsace-Moselle
 - pas application loi 1905 séparation église/Etat
 - Existence d'un droit local du travail
 - Existence d'un droit local de l'assurance maladie
- Situation particulière
 - Départements, Régions et Collectivités d'outre-mer – art. 73, 74 constitution

Possibilité de régir les faits d'un français hors du territoire français

Droit pénal uniquement

Code pénal 113-6 al. 1

La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.

Ne concerne que crime

C- Applicabilité personnelles Champ d'application personnel

Une évidence à préciser

Evidence

Le droit français s'applique aux français sur le territoire français

Une précision De taille

Spécialisation du droit

Pour répondre à des réalités particulières

C'était bien l'enjeu de l'affaire île de la tentation

Pour appliquer droit du travail

Qualification de travailleur

Car droit du travail ne s'applique qu'aux travailleurs

L. 511-4 du Code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du Code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s'appliquent aux **établissements de crédit et aux sociétés de financement** pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes

Donc pas applicable aux établissements de crédit

II- La qualification juridique des faits

Application

Prendre les faits et les confronter à la/les normes retenues

Pour voir si « ca colle »

Passer du fait au droit

Passer du concret au « général et impersonnel »

Comment faire?

« Subsumption »

établissement d'une relation hiérarchique : est impliqué par

Etablir une inférence

Opération logique par laquelle on admet une proposition en vertu de sa liaison avec d'autres propositions déjà tenues pour vraies.

But: établir un lien entre les faits & le droit



QUALIFICATION JURIDIQUE

Rattachement d'une situation à une **catégorie juridique**

(Pour appliquer le régime juridique correspondant)

Etape fondamentale

« opération intellectuelle d'analyse juridique, outil essentiel de la pensée juridique, consistant à prendre en considération l'élément qu'il s'agit de qualifier (fait brut, acte, règle etc...) et à la faire entrer dans une catégorie juridique préexistante en reconnaissant en lui les caractéristiques essentielles de la catégorie de rattachement »

Cornu

« opération de l'esprit consistant à revêtir une donnée concrète de la qualité qui détermine son régime et ses conséquences juridiques, en le rattachant, par nature, à la catégorie abstraite dont il possède les critères distinctifs »

Cornu

Passer du fait au droit

Pourquoi?

Déterminer le régime juridique applicable

Donc répondre à la question posée

Les notions

notions en lien avec les catégories juridiques retenues

Connaître la notion

Connaître la définition

Faite par toutes les sources du droit (renvoi)

La manière de définir n'est pas uniforme

La manière de définir n'est pas uniforme

Art. 221-1 code pénal

Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre.
Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Art. 143 code civil

Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.

Art. L. 420-1 Code de commerce

Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

- 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
- 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
- 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
- 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Proxénétisme

Art. 225-5 code pénal

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. L 1233-3 code du travail (version 2008-2016)

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Taxe d'effet équivalent à une restriction quantitative

CJCE, 1.07.1969 Commission c/ Italie Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders contre S.A. Ch. Brachfeld & Sons et Chougol Diamond Co (« Fonds des diamantaires » affaire dite droits statistique, aff 24/68 et) aff 2 et 3/69

« Une charge pécuniaire – fut-elle minime – unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent, alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'Etat, qu'elle n'exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale »

Comment faire avec ces définitions ?

Suivre la hiérarchie des normes (Renvoi sources)

Eventuellement « jouer » avec les différences (Renvoi interprétation)

Décomposer

Décomposer

Déterminer des **critères**

Déterminer les **éléments constitutifs**



Existence de différents types de critères

- Matériel : le contenu
- Formel : la forme, la procédure
- Organique: l'auteur, la personne

Constitution

Définition

Document élaboré par le pouvoir constituant selon une procédure spéciale (différente de celle suivie pour la loi) contenant les règles de dévolution et d'exercice du pouvoir

Critères /éléments constitutifs

- règles dévolution et exercice pouvoir
 - pouvoir constituant
 - procédure spéciale

Les instruments de la trousse à outils

Critère matériel : règles dévolution et exercice pouvoir

Critère formel : procédure spéciale

Critère organique : pouvoir constituant

Contrat

Art. 1101 code civil

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

- Accord de volontés
- Plusieurs personnes
- Créer, modifier, transmettre, éteindre obligation

Coutume

La coutume est une règle de droit non-écrite d'un usage général et répété à laquelle les membres du groupe social se conforment parce qu'ils la considèrent obligatoire

- Non écrit
- Usage général et répété
- Conviction du caractère obligatoire

Etat

« l'Etat est communément défini comme une collectivité qui se compose d'un territoire et d'une population soumis à un pouvoir politique organisé » (conférence pour la paix en ex-Yougoslavie, Avis n° 1, 29 novembre 1991).

- Territoire
- Population
- Pouvoir politique

Le job du juriste

Savoir déterminer les critères

Hiérarchiser les critères

Vérifier que tous les critères pertinents sont réunis

Les notions comportant une énumération

Forme des énumérations

Exhaustive – Limitative – Complète

Non-exhaustive

Incidence sur interprétation (renvoi)

Art. L 1233-3 code du travail (version 2008-2016)

Constitue un **licenciement pour motif économique** le licenciement effectué par un employeur **pour un ou plusieurs motifs** non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives **notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques**.

Art. 25 code civil – Déchéance de nationalité

L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

- 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
- 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal
- 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
- 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

Pas de notamment

Liste limitative

Cons constit., 23 janv. 2015, QPC 2014-439

Bien identifier les critères/éléments constitutifs

Les éléments non-pertinents

Art. L 1233-3 code du travail (version 2008-2016)

Constitue un **licenciement pour motif économique** le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs **motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail**, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Si licenciement lié à refus du salarié d'une modification d'un élément essentiel contrat de travail : pas licenciement économique (autre régime juridique)

Contrat de travail

Article L1221-1 code du travail

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

« Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes
décident d'adopter »

Trousse à outils

Critère formel

Forme indifférente

Taxe d'effet équivalent à une restriction quantitative

CJCE, 1.07.1969 Commission c/ Italie Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders contre S.A. Ch. Brachfeld & Sons et Chougol Diamond Co (« Fonds des diamantaires » affaire dite droits statistique, aff 24/68 et) aff 2 et 3/69

« Une charge pécuniaire – fut-elle minime – unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent, alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'Etat, qu'elle n'exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale »

« Une charge pécuniaire – fut-elle minime – unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent, alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'Etat, qu'elle n'exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale »

Eut-elle minime : pas besoin que la taxe soit importante, atteigne un certain montant

quelles que soient son appellation et sa technique : peu importe le nom qu'on lui donne : taxe, prélèvement

qu'elle n'exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur : pas besoin d'effet discriminatoire ou protectionniste

Que faire de(s) définition(s)?

Confronter définition & faits

Qualifier juridiquement la situation

Prendre les critères et voir s'ils sont remplis



Les règles du jeu sont-elles un contrat de travail ?

Rappel

Catégories possibles

- Contrat de travail
- Artiste interprète
- Artiste du spectacle
- Eventuellement : joueur

Notion contrat de travail

Art. L1221-1 code du travail

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Pas de définition dans code du travail

Mais définition jurisprudentielle ou déduite de la jurisprudence par la doctrine

Contrat par lequel une personne (le salarié) s'engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d'une autre personne (l'employeur)

Trois éléments constitutifs

- Exercice d'une activité
- Dans un rapport de subordination
- Contre rémunération

+ pas de forme particulière prescrite par le code

Notion artiste interprète

Art. L. 212-1 Code de la propriété intellectuelle

A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est **la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.**

Notion artiste interprète

Art. L. 212-1 Code de la propriété intellectuelle

A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est **la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.**

Éléments constitutifs

- représenter, chanter, réciter, déclamer, jouer ou exécuter
- œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes

Artiste du spectacle

Art. L 7121-2 Code du travail

Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :

- 1° L'artiste lyrique ;
- 2° L'artiste dramatique ;
- 3° L'artiste chorégraphique ;
- 4° L'artiste de variétés ;
- 5° Le musicien ;
- 6° Le chansonnier ;
- 7° L'artiste de complément ;
- 8° Le chef d'orchestre ;
- 9° L'arrangeur-orchestrateur ;
- 10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique ;
- 11° L'artiste de cirque ;
- 12° Le marionnettiste ;
- 13° Les personnes dont l'activité est reconnue comme un métier d'artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.

Nos faits

Des personnes

Sur une île

Filmés

Doivent résister à la tentation

En farfouillant

Pas de réelle spontanéité

Existence de scènes répétées

Heure réveil & coucher : fixés par la Prod

Activités imposées par la Prod

Artistes du spectacle?

Non: ne rentrent pas dans la liste

Artistes interprètes?
Éléments constitutifs

- représenter, chanter, réciter, déclamer, jouer ou exécuter: bof
- œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes : pas œuvre littéraire, pas même cirque

Cour d'appel de Versailles, 5 avril 2011, n° 09/01674

Attendu que le métier d'acteur consiste à interpréter un personnage autre que soi-même ;

Attendu que les participants n'avaient pas à interpréter une œuvre artistique, ni des personnages ;

Qu'ils n'avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire et qu'il ne leur était demandé que d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés ;

Que la caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffit pas à donner aux participants la qualité d'acteurs ;

Qu'ils ne peuvent revendiquer le statut d'artistes interprètes

Contrat de travail?

Trois éléments constitutifs

- Exercice d'une activité
- Dans un rapport de subordination
- Contre rémunération

+ pas de forme particulière prescrite par le code

Donc

Ne pas s'arrêter sur le fait que les choses soient fixées par le
« règlement des participants »

Il faut regarder si les trois éléments constitutifs sont réunis

Constat Cour d'appel et Cour de cassation

- les participants avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions,
- qu'ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur,
- qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite,
- que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels,
- que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production,
- que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi,

- l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la **subordination de la société Glem**, et ayant pour objet la production d'une " série télévisée ",
- **prestation consistant** pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à **prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues**, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne,
- le **versement de la somme de 1 525 euros** avait pour cause le travail exécuté

Conclusion

les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production

Raisonnement syllogistique (Syllogisme)

Majeure: Règle de droit – définition du contrat de travail

Activité

Subordination

Rémunération

Mineure : Faits

Activité: OK s'éparpiller sur une île et rencontrer des gens

Subordination: OK suivre les demandes de la Prod

Rémunération : OK versement de 1525 €

Conclusion : Il y a contrat de travail

Application du régime juridique du contrat de travail